
SENAI

# Documentos Necessários

***Documentação necessária para o processo de admissão***

Os principais documentos exigidos para a contratação do empregado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) são:

- ✓ Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- ✓ Cópia da carteira de identidade;
- ✓ Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- ✓ Carteira de inscrição no PIS/Pasep;
- ✓ Título de Eleitor;
- ✓ Certidão de Nascimento e casamento, caso haja;
- ✓ Certificado de Reservista ou de dispensa do serviço militar (para homens);
- ✓ Carteiras profissionais relativas aos órgãos de classe (OAB, CRA etc).
- ✓ A empresa pode pedir outros documentos e informações pertinentes ao processo de admissão. As empresas solicitam a realização de um exame admissional conforme a NR exige;
- ✓ Exame admissional.

# Documentos Necessários

Após entrega dos documentos pelo funcionário, cabe ao empregador registrar todas as informações relativas à admissão do empregado na CTPS, inclusive as de jornada de trabalho, e enviar as informações ao Ministério do Trabalho e à Caixa Econômica Federal, que administra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Assim, o colaborador já pode assinar seu contrato de trabalho e iniciar suas atividades. A empresa também pode comunicar o vínculo empregatício pelo sistema do eSocial, mesmo antes do início das atividades.

Essa é a parte burocrática, que deve garantir que a contratação do empregado esteja de acordo com a CLT e outras leis trabalhistas.

O principal benefício a ser oferecido ao empregado para o início de suas atividades é o vale transporte. Assim, o empregador garante que o colaborador possa se deslocar até o local de trabalho.

# eSocial

## *eSocial*

O eSocial é uma plataforma online do governo que unificou a entrega de 15 obrigações da área trabalhista para empresas, outras pessoas jurídicas e também para pessoas físicas. Em vez de ter que preencher várias guias e entregá-las em canais diferentes, o empregador deverá usar apenas o sistema para cumprir a lei e manter sua contratação na legalidade.

# Departamento Pessoal

## *CLT*
## CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS

As regras que gerem as relações entre trabalhadores e empregadores são determinantes para o bom funcionamento do mercado de trabalho. Elas servem para regulamentar a relação contratual entre empresa e empregado, estabelecendo direitos e deveres para as partes, bem como normas de procedimento e normas de conduta.

A legislação trabalhista também pode agregar outras regulamentações atinentes ao trabalho, como direito coletivo, regulamentação de profissões, regulamentação de contratos interempresariais (terceirização).

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/535468/clt_e_normas_correlatas_1ed.pdf

# Departamento Pessoal

## *CONTRATO DE TRABALHO*

A CLT (Consolidação das Leis de trabalho) expressa no art. 442 que o “Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”. Ou seja, o contrato de trabalho é um acordo que pode ser verbalmente baseado na confiança entre ambas as partes e sem a presença de um documento que comprove tal ação, ou o pode ser escrito, emitindo-se um documento que trará todas as informações acordadas.

Ademais, a Constituição Federal expõe nos incisos do art. 7º direitos de trabalhadores urbanos e rurais. Para que estes direitos sejam garantidos é necessário estabelecer um determinado vínculo entre quem emprega e quem é empregado, o que é definido por contratos.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constituicao-federal-de-1988

# Departamento Pessoal

## *CONTRATO DE TRABALHO*

Entretanto, dependendo da relação escolhida entre as partes é possível reforçar ou inibir essas exigências no objetivo de beneficiar mutuamente os envolvidos. Isso significa que, através de acordo, é possível alterar a regulamentação sobre a jornada de trabalho (observados os limites constitucionais), remuneração por produtividade, troca do dia de feriado, participação nos lucros da empresa e dentre outros. (CLT Art. 611-A)

Possibilidades de alteração, por meio de convenção ou acordo coletivo (exemplos):

**I** - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017);

**II** - banco de horas anual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017);

**IX** - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017);

**XI** - troca do dia de feriado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

Com a reforma trabalhista, sancionada pela **Lei nº 13.467 em julho de 2017**, o Brasil passou por mudanças nas formas de contratação já existentes e inclusive criou novas modalidades.

Esses aspecto demanda uma atenção mais do que especial para a gestão de RH, pois é uma informação que impacta diretamente nas **obrigações fiscais** da empresa, assim como em sua **estratégia de remuneração** e **gestão de folha de pagamento**.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

Contrato por Tempo Determinado

O contrato de trabalho por tempo determinado é aquele “cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. ” Em suma, esse tipo de contrato é quando se estabelece previamente a data de início e de término do vínculo de trabalho.

Para que este contrato seja válido é necessário se adequar às exigências da legislação, logo, o contrato precisa tratar:

- ✓ De serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; ou seja, são aqueles serviços que precisam de um tempo determinado para ser executado, como a instalação de uma máquina;
- ✓ De atividades empresariais de caráter transitório; ou seja, aquelas atividades que as empresas exercem em determinadas épocas, como por exemplo, uma empresa que produz ovos de páscoa.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato por Tempo Determinado

- Não deve ultrapassar o período de 02 anos;
- Caso ele seja prorrogado mais de uma vez, ultrapassando esse limite, então deverá ser alterado e passar a constar como contrato indeterminado;
- Ao final do contrato o trabalhador tem direitos reduzidos. Ele não tem garantia de aviso prévio, assim como acesso à multa de 40% do FGTS ou seguro desemprego.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

Contrato de Experiência

O contrato de experiência mesmo sendo prorrogado (uma única vez) não poderá ultrapassar os 90 dias.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato por Tempo Indeterminado

É o tipo de contrato mais utilizado pelas empresas, e consiste na indeterminação do prazo do término da relação entre o empregador e empregado.

Além disso, poder-se-á presumir contratos indeterminados aqueles que extrapolaram as regras de outros tipos de contratos, por exemplo:

- ✓ Se um contrato por tempo determinado estabelece um período superior a 2 anos;
- ✓ Se um contrato de experiência for superior a 90 dias;
- ✓ Se um contrato de prazo determinado for prorrogado mais de uma vez;
- ✓ Se outro contrato de tempo determinado for firmado até seis meses após o término do anterior.

Salvo, pela CLT, se o contrato anterior foi expirado por conta da “execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos”.

Em suma, vale dizer que um empregado de uma empresa X ao ser contratado, teve determinada pela empresa a data de início do vínculo de trabalho. Como é um contrato por tempo indeterminado não há uma data limite para que o empregado continue naquela empresa.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato por Tempo Indeterminado

Com a reforma trabalhista vigente, poderá ser feito um acordo entre empresa e trabalhador, para finalizar o contrato.

Tendo sido tomada essa decisão, o empregador deve pagar ao funcionário a metade do aviso prévio e a metade da multa dos 40% sobre o saldo do FGTS.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato de Trabalho Intermitente

Conforme a legislação trabalhista, o contrato de trabalho intermitente é aquele “no qual a prestação de serviço, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de tempos de prestação de serviços e tempos de inatividade, determinados em horas, dias ou meses”. Essa definição foi incluída na CLT pela Lei nº 13.467/2017.

Algumas regras que devem ser cumpridas:

- O valor da hora de trabalho, que deverá ser igual ou maior ao valor horário do salário mínimo, ou ainda, equiparado ao valor horário dos demais empregados da empresa que possuem a mesma função;
- A CLT (Consolidação das Leis de trabalho) afirma que o empregador precisa convocar o empregado com três dias de antecedência e este terá um dia útil para responder o chamado, podendo aceitar ou recusar. Caso o trabalhador aceite e uma das partes descumpra o combinado, esta deverá pagar uma multa de 50% da remuneração relativa ao tipo de serviço;

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato de Trabalho Intermitente

Algumas regras que devem ser cumpridas:

No término de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá:

- Remuneração;
- Férias proporcionais com acréscimo de um terço;
- Décimo terceiro salário proporcional;
- Repouso semanal remunerado;
- Adicionais legais. (CLT, Art. 452-A, § 6º).

O trabalho intermitente permite ao empregado uma dinâmica de horários diferente, logo, ele pode oferecer seus serviços para mais de um empregador, ou seja, se uma pessoa trabalha em uma empresa que exige seu comparecimento somente em alguns dias, em algumas horas, estará inativa no tempo restante, sendo possível que assuma serviços em outros locais.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato de Trabalho Temporário

O contrato de trabalho temporário também consta com uma data de início e fim. Porém, ele é voltado para o desenvolvimento de atividades por um período mais reduzido.

O tempo máximo permitido para a vigência do contrato atualmente é de 120 dias, sendo consecutivos ou não. Além disso, esse prazo pode ser estendido uma única vez, pelo mesmo período.

Nessa modalidade, a empresa também deve registrar as condições na carteira de trabalho do profissional, que terá os mesmos direitos do regime de prazo indeterminado, como previstos na CLT.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato de Trabalho Home Office

Esse também é um dos tipos de contrato de trabalho regulamentados pela reforma trabalhista.

O ***home office*** é destinado ao profissional que vai atuar prioritariamente fora das dependências da empresa, podendo comparecer nela esporadicamente.

As atividades desempenhadas por esses colaboradores, bem como os equipamentos para sua realização, devem constar no documento do acordo.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato de Trabalho Autônomo

As empresas podem contratar pessoas para prestação de serviços regulares mas não necessariamente contínuos, mediante o pagamento de salário previamente combinado.

Esse profissional não tem vínculo com a empresa contratante e sua carteira não é assinada. Da mesma forma, não há subordinação jurídica e o contrato não pode exigir exclusividade.

Essa categoria de profissional se enquadra em pessoa física, por isso seu pagamento se dá através da emissão de um Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA).

Não tem acesso aos direitos trabalhistas previstos pela CLT, mas pode contribuir de forma individual com o INSS, tendo acesso aos benefícios básicos como auxílio-doença e salário-maternidade, por exemplo.

### Contrato de Prestação de Serviços -

Essa modalidade se assemelha ao contrato de autônomo, a diferença é que o profissional em questão é classificado como pessoa jurídica, ou seja, apresenta CNPJ.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato de Trabalho Terceirizado

Esse tipo de contrato é firmado entre duas empresas**,** quando alguma atividade da empresa contratante (seja ela uma atividade-meio ou atividade-fim) é repassada à responsabilidade de uma contratada especializada em determinada área..

A contratada fica responsável pelo vínculo com os funcionários, realizando pagamentos, treinamentos e demais obrigações.

O contrato de trabalho terceirizado não tem prazo determinado.

# Departamento Pessoal

## *Tipos de Contrato*

### Contrato de Estágio

O contrato de estágio é destinado a estudantes que buscam aprimorar alguma habilidade profissional antes de se formarem em determinada área.

A carga horária não pode ultrapassar mais do que 30 horas semanais e, em de um período de prestação de serviço acima de um ano, o aluno tem direito aos 30 dias de férias.

# Departamento Pessoal

## eSocial – O que é?

O termo significa Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Tributárias. Ele foi instituído pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 8.373/2014.

Com esse sistema, a comunicação dos empregadores com o Governo em relação a informações referentes aos trabalhadores, como folha de pagamento, aviso prévio, contribuições previdenciárias, vínculos e afins é unificada na mesma plataforma eletrônica.

O intuito é simplificar a maneira de prestar as informações obrigatórias e, assim, diminuir a burocracia, sem a necessidade de ter que preencher e entregar declarações e formulários separadamente para cada órgão.

Nesse sentido, os seguintes órgãos e entidades relacionados ao Governo Federal atuaram em conjunto para o estabelecimento do eSocial:

- Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
- Caixa Econômica Federal (CEF);
- Ministério do Trabalho (MTb);
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

# Departamento Pessoal

## eSocial – Obrigações

Todas as documentações seguintes poderão ser comunicadas ao Governo Federal de maneira unificada, as quais estão dispostas em ordem alfabética:

- CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), para controlar admissões e demissões de colaboradores que estão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho;
- CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho);
- CD (Comunicação de Dispensa);
- CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
- DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais);
- DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte);
- Folha de pagamento;
- GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço] e de Informações à Previdência Social);
- RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

# Departamento Pessoal

## *eSocial – Obrigações*

- GPS (Guia da Previdência Social);
- GRF (Guia de Recolhimento do FGTS);
- LRE (Livro de Registro de Empregados);
- MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais);
- PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);
- QHT (Quadro de Horário de Trabalho);
- RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Até então, cada sistema de informação possuía sua própria forma de envio de declarações e formulários, que poderia ser tanto digital quanto física. Agora, todos poderão ser enviados através do eSocial e estarão à disposição dos respectivos órgãos.

# Departamento Pessoal

## eSocial – Obrigações

É válido lembrar que ela ocorreu em diferentes etapas, as quais passaram a ser vigentes nas respectivas datas:

1º de janeiro 2018: empregadores e contribuintes cujo faturamento apurado no ano de 2016 tenha sido superior a R$ 78 milhões;

1º de julho 2018: demais empregadores e contribuintes, independentemente de qual tenha sido seu faturamento anual;

10 de janeiro do outro ano: Microempreendedores Individuais (MEIs) que têm empregado. Os que não têm estão dispensados da prestação de informações ao eSocial.

Logo, as únicas empresas que não devem utilizar o sistema, agora que todas as datas já se cumpriram, são os Microempreendedores Individuais que não têm empregado.

# Departamento Pessoal

## *eSocial – Todos são beneficiados?*

O trabalhador e os órgãos públicos também ganham com o eSocial?

Sim. O sistema é benéfico para todas as partes e as ajuda a ter mais praticidade, agilidade e segurança.

Além disso, o trabalhador tem mais garantia de que seus direitos trabalhistas e previdenciários serão cumpridos e que os contratos serão claros, ainda, que as demais informações, como de pagamento, condição de trabalho e até mesmo os riscos que corre no desempenho de suas funções estarão registradas.

Os órgãos públicos, por sua vez, poderão acessar as informações imediatamente no momento em que tiverem sido enviadas pelos empregadores, diferente do que ocorria anteriormente, em que havia variação entre os sistemas de informação disponíveis.

# Departamento Pessoal

## Jornada de Trabalho

No Brasil, todo trabalhador contratado com carteira assinada, ou seja, numa relação de emprego, tem a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho. A lei exige que fique clara, por escrito, a duração do trabalho que esse profissional terá de cumprir diariamente.

Fonte: https://www.tst.jus.br/jornada-de-trabalho

# Departamento Pessoal

## Jornada de Trabalho

**Duração da jornada de trabalho**

A Constituição da República, em seu artigo 7º, inciso XIII, inclui, entre os direitos dos trabalhadores, a “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”. O inciso XIV prevê a “jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”. Na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o tema é tratado na Seção II, artigos 58 a 65.

Algumas categorias cumprem jornada diferenciada por terem regulamentação própria. É o caso de bancários (seis horas diárias ou 30 horas semanais), jornalistas (cinco horas diárias ou 30 horas semanais), médicos (quatro horas diárias), aeronautas (devido às peculiaridades da atividade, a jornada pode chegar a 20 horas), radiologistas (24 horas semanais) e advogados (quatro horas diárias ou 20 horas semanais), entre outros.

# Departamento Pessoal

## Jornada de Trabalho

### Controle da jornada

O controle convencional do tempo de trabalho prestado é feito por meio do ponto. De acordo com o artigo 74, parágrafo 2º, da CLT, "para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho". E, de acordo com a jurisprudência do TST (Súmula 338), a prova a respeito da jornada deve ser feita pelo empregador. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho alegada pelo empregado.

# Departamento Pessoal

## Jornada de Trabalho

**Intervalos**

O chamado intervalo intrajornada, período destinado ao repouso e à alimentação, não é computado na jornada de trabalho. De acordo com o artigo 71 da CLT, quem trabalha mais de seis horas tem direito a um intervalo mínimo de uma hora. Se a jornada é inferior a seis horas, o intervalo é de no mínimo 15 minutos.

Quando o período de descanso é descumprido, o empregador fica obrigado a remunerar o período correspondente como se fosse horas extras, ou seja, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

O intervalo de uma hora pode ser reduzido em situações especiais relacionadas ao fornecimento de refeições em espaço adequado para 30 minutos, mediante autorização do Ministério Público do Trabalho. A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) passou a admitir a redução para 30 minutos, desde que haja previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

# Departamento Pessoal

## Jornada de Trabalho

### Horas de deslocamento

Antes da vigência da Reforma Trabalhista, o período gasto no trajeto entre a casa e o trabalho nos casos em que o empregador fornecia transporte aos empregados para o trabalho realizado em locais de difícil acesso (plantações, áreas de mineração ou construções, fábricas situadas fora do perímetro urbano) e não servidos por transporte público disponível era considerado tempo à disposição do empregador e deveria ser remunerado. Agora, o período não mais integra a jornada de trabalho.

# Departamento Pessoal

## Jornada de Trabalho

### Trabalho externo

Essa modalidade de trabalho abrange as atividades incompatíveis com a fixação de horário porque a prestação de serviço não exige a presença na empresa, como no caso de vendedores, entregadores e motoristas de caminhão. De acordo com o inciso I do artigo 62 da CLT, essa condição deve ser anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados.

# Departamento Pessoal

## Jornada de Trabalho

A legislação trabalhista, por meio do artigo 66 da CLT, determina que “**entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso**”. Esse é um período que não deve ser negociado ou fracionado e que, caso seja desrespeitado, implica no pagamento de indenização ao trabalhador.


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br